

1500351-76.2022.8.26.0696

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WENDEL ALVES BRANCO

Comarca: Ouroeste

Foro: Foro de Ouroeste

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236114/2022 - DEL.POL.OUROESTE, 27071110 -

DEL.POL.OUROESTE, 2236114 - DEL.POL.OUROESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUI FRANCISCO BERNARDES JUNIOR

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ouroeste

Foro de Ouroeste

Vara Única

Rua Brás Cubas, 1315, Ouroeste-SP - cep 15685-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500351-76.2022.8.26.0696 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500351-76.2022.8.26.0696

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236114/2022 - DEL.POL.OUROESTE, 27071110 -

DEL.POL.OUROESTE, 2236114 - DEL.POL.OUROESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUI FRANCISCO BERNARDES JUNIOR

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WENDEL ALVES BRANCO

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de RUI FRANCISCO BERNARDES JUNIOR, atribuindo-lhe a prática da infração prevista no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, guardava, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 0,72 g (setenta e dois

centigramas), e 01 (uma) porção de Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 0,24 g (vinte e quatro centigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 32/33, laudo de constatação de fls. 60/67, e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 172/174.

O processo teve tramitação regular, com recebimento da denúncia, citação, apresentação de resposta à acusação, designação de audiência para colheita de prova oral e apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Existência e autoria da infração demonstradas com o auto de prisão em flagrante de fls. 05/07, com os boletins de ocorrência de fls. 30/33 e 46/50, com o auto de exibição e apreensão de fls. 36/37, com o relatório de busca e apreensão de fls. 121/123, com o relatório de investigações de fls. 51/59, com os laudos de fls. 64/71, 176/178 e 446/448 (exames químico-toxicológicos), com o laudo de fls. 202/212 (conversações sobre a venda de drogas no aparelho do acusado) e com a prova oral coletada em juízo.

A testemunha de acusação Juliano Aparecido De Lima disse em juízo: que é policial civil e, no dia do fato, receberam informações de que o acusado estava traficando drogas em sua residência; que diligenciaram pelo local e notaram movimentação estranha de usuários no imóvel do acusado; que foi solicitado mandado de busca e apreensão, sendo que, durante o cumprimento, localizaram as drogas no quarto da casa em que dormia; que em cima da cama havia um prato com vários resquícios de crack, e na gaveta da cômoda havia trezentos e sessenta reais em dinheiro; que também havia drogas mescladas, "crack" com maconha; que no aparelho celular do acusado havia um áudio de um usuário solicitando para que o acusado arranjasse drogas para vender.

A testemunha de acusação Alarte Felix da Silva disse em juízo: que é policial civil e participou da busca no dia dos fatos; que localizaram drogas mescladas no interior da residência do acusado, além de dinheiro sem origem declarada; que havia informações de que o acusado vendia drogas.

A testemunha de acusação Paulo Henrique Santana dos Santos disse em juízo: que é usuário de drogas; que, sobre a conversa com o acusado por celular, confirma que havia encaminhado mensagens para o acusado pedindo drogas, e o acusado pediu para o depoente passar em sua residência posteriormente para pegar; que, quando chegou, quase foi expulso da porta pelo acusado; que havia pedido duas porções de drogas para o acusado; que foi até a casa do acusado buscar droga; que é usuário de maconha e cocaína.

No interrogatório, o acusado negou a prática delitiva, dizendo tratar-se de usuário.

A tese absolutória do acusado não encontra amparo no conjunto probatório, restando ilhada nos autos. Com efeito, pesam em seu desfavor diligências prévias da polícia, documentadas em relatório do setor de investigações, com fotografias, em que o acusado aparece entregando drogas para um usuário em um veículo. Além disso, foram encontradas conversações sobre a mercancia de drogas, e um dos usuários depôs em juízo afirmando que, de fato, havia combinado de buscar drogas na casa do acusado. O acusado já havia sido noticiado à polícia pela prática de seus crimes, de maneira que as diligências policiais somente vieram a confirmar o que estava ocorrendo há algum tempo, causando incomodo aos moradores da região. Assim, a pouca quantidade de droga, longe de indicar que se trata de usuário, denota apenas que a atividade delitiva exauriu seu potencial, pois todo o material fora vendido antes da apreensão, como bem salientado pelo MP.

Em se tratando de crimes de tóxicos, a palavra dos policiais se reveste de elevada força probante, não apenas pela presunção de legitimidade e veracidade de que gozam em virtude da natureza pública de sua atividade, como também porque cotejados os depoimentos com os demais elementos de prova, não constituindo motivo suficiente para desmerecê-los a mera alegação genérica e desprovida de conexão com os autos segundo a qual os policiais têm suposto interesse na condenação do réu em razão de

sua atuação funcional.

Nesse sentido, confira-se:

(...) Policial é testemunha como qualquer pessoa e oposição a ele deve ser expressa, fundamentada e não genérica pela origem. (...) NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. (TJSP; Apelação Criminal 0010355-67.2013.8.26.0114; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 16/06/2016).

(...) Policial militar - Testemunha - Valor probante - Artigo 202 do Código de Processo Penal - É legítima a prova oral colhida a partir dos depoimentos dos agentes da lei, porquanto se mostra inadmissível qualquer descrimen preconceituoso contra eles, pelo simples fato de integrarem a força policial - Além do evidente desamparo legal, tal entendimento contraria o primado constitucional da igualdade (CR/88, artigo 5º, caput). - Condenação mantida. 3) Desclassificação - Descabimento - Ciência da origem ilícita do produto - Dolo evidenciado - Caso concreto que não se amolda à hipótese prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal - Modalidade dolosa reconhecida. Recurso desprovido, afastada a preliminar e rejeitado o pedido subsidiário. (TJSP; Apelação Criminal 0015770-02.2011.8.26.0114; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2015; Data de Registro: 29/06/2015).

Cabe destacar, por oportuno, considerando que o Direito ainda não encontrou mecanismos para desvendar os segredos do intelecto humano, que, para além da eventual confissão do acusado, a comprovação de determinadas infrações pode ser obtida com o exame do conjunto de circunstâncias conhecidas e provadas que orbitaram em torno do fato. Nesse contexto, os indícios, meio de prova previsto no art. 239 do CPP, constituem importante elemento probatório nos autos.

É bom destacar que a Lei de Drogas não faz qualquer menção de elemento subjetivo específico para fins de comprovação da traficância. Tal requisito só é exigido no crime de porte/posse de drogas para consumo pessoal (28, §1º, Lei de Drogas). Isto significa que o sujeito que é surpreendido com drogas pela polícia, em regra, deve responder por tráfico, em qualquer de suas modalidades, pois suficiente o dolo genérico.

A configuração do art. 28 depende de comprovação da defesa, quando a autoridade que presidiu a investigação não entendeu pela sua capitulação.

Deste modo, analisado o conjunto probatório, verifica-se que a prova constante dos autos confirmou os elementos de investigação, de modo que todos os elementos apurados são firmes e convincentes, estabelecendo com segurança a prática dos atos descritos na denúncia, sendo a condenação de rigor.

Passo a dosar a pena.

Em atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, nota-se que o acusado tem mau antecedente (processo n. 0014620-33.2003.8.26.0189 - fls. 83). Nesta fase também há de preponderar a nocividade da droga apreendida, no caso o "crack", nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas. Sem agravantes ou atenuantes. Sem causas de aumento ou diminuição. Incabível o benefício do art. 33, §4º, haja vista que o acusado se dedica a atividades criminosas, tendo em vista o histórico de fls. 78/85. Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da quantidade das circunstâncias desfavoráveis, da quantidade de pena aplicada e do mau antecedente, e tendo em vista o comando constitucional de inafiançabilidade dos crimes de tóxicos, a revelar que a intenção do constituinte foi apenas este delito com o cárcere, não havendo, diante do princípio da especialidade das normas constitucionais, qualquer incompatibilidade com a individualização das penas (que ocorreu em três etapas neste feito), fixo o REGIME FECHADO para início de cumprimento, nos termos do art. 33 do Código Penal, vedada a concessão de medidas alternativas pelos mesmos fundamentos.

Ante a ausência de elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, a teor do que dispõe os artigos 49, §1º e 60,

ambos do Código Penal.

Para efeito do art. 387, §2º, do CPP, não há elementos para determinar com precisão o tempo de prisão provisória, de modo que eventual benefício deverá ser pleiteado perante o juízo da execução.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar RUI FRANCISCO BERNARDES JUNIOR à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa na unidade mínima, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.

DECRETO O PERDIMENTO dos bens apreendidos com o acusado, posto que envolvidos com o cometimento da infração.

CONCEDO o direito de recorrer em liberdade, porque assim se procedeu durante o julgamento.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventuais danos (387, IV, CPP), ante o caráter difuso da infração, não havendo elementos para dimensionar os prejuízos. Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no at. 15, inciso III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação; 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP; 4) notifique-se para pagamento da pena de multa em 10 (dez) dias, nos termos do art. 50 do CP; 5) providencie-se a transferência dos recursos apreendidos para conta vinculada ao FUNAD.

Condene o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais (804, CPP).

P.R.I.C.

Ouroeste, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA